

สำเนาฉบับ

○ คำพิพากษา

(ด. ๑๘)



คดีหมายเลขดำที่ ๑๒๒/๒๕๔๖
คดีหมายเลขแดงที่ ๑๙/๙/๒๕๔๙

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองกลาง

วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

ระหว่าง { นายสุรศักดิ์ ศรีสุข ที่ ๑
นายประชัน พิงนิล ที่ ๒
นายสุเทพ มะลิพันธ์ ที่ ๓
ผู้ฟ้องคดี
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม
(ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม เดิม) ที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม ที่ ๒
ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการออกคำสั่ง
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

โดยที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ กำหนดให้ยกเลิก
ความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓)



พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จึงถือว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มส้ม เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แทนประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มส้ม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เดิม และถือว่าบรรดาถ้อยคำสำนวนทั้งหลายที่ระบุหรืออ้างถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มส้มดังกล่าว เป็นการระบุหรืออ้างถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มส้ม

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ว่าจ้างนาย [REDACTED] ให้ขุดลอกห้วยทุ่งยาว หมู่ที่ ๗ ตำบลกลุ่มส้ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ตามสัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๔๒ และได้มีคำสั่งที่ ๖๔/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๒ แต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง ต่อมาวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๒ นายประจวบผู้รับจ้างแจ้งว่างานที่จ้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีทั้งสามตรวจรับงานจ้างแล้วมีความเห็นว่าผู้รับจ้างทำงานเสร็จตามสัญญาจ้าง จึงลงนามในใบตรวจรับงานจ้าง ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ ว่าผู้รับจ้างได้ทำการขุดลอกห้วยทุ่งยาวเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายให้นายประจวบผู้รับจ้างเป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท ไปครบเรียบร้อยแล้ว ต่อมาผู้ร้องเรียนกล่าวหาต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนภูมิภาคที่ ๑๒ จังหวัดเพชรบุรี ว่ามีการดำเนินการไม่ครบระยะทางตามสัญญาจ้าง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงตรวจสอบร่วมกับผู้ร้องเรียนโดยไม่มีผู้ฟ้องคดีทั้งสามและผู้รับจ้างร่วมตรวจสอบด้วย ผลการตรวจสอบพบว่าระยะทางสร้างขาดหายไป ๗๘๒ เมตร ภายหลังอำเภอไทรโยคได้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าระยะความยาวขาดไปเพียง ๑๙๐ เมตร และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (เดิม) ดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (เดิม) ได้ออกคำสั่งเรื่อง ให้ชุดใช้ความรับผิดชอบละเมิด กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขุดลอกห้วยทุ่งยาว หมู่ที่ ๗ งานไม่เป็นไปตามกำหนดในสัญญาจ้าง แต่เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง โดยกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ไปตรวจงานจ้าง แต่ได้ลงนามในใบตรวจรับงานจ้างยืนยันว่างานเสร็จเรียบร้อย ทำให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินจำนวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้รับจ้างไป จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้ความยาวของลำห้วยที่ขุดลอกความยาวขาดไป ๗๘๒ เมตร ราชการ



เสียหายคิดเป็นเงิน ๘๓,๔๒๓.๗๖ บาท ดังนั้น จึงให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว คนละ ๑ ส่วน คิดเป็นเงินคนละ ๒๗,๘๐๗.๕๒ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ได้ไปตรวจการจ้างเสมอมาเป็นระยะ ๆ ตั้งแต่เริ่มงานจนเสร็จงานจ้างครบระยะทางที่กำหนด ๓,๐๐๐ เมตร โดยผู้รับจ้างได้ใช้รถแบ็คโฮ ๒ คัน คันที่ ๑ เปิดปากกรุยทาง คันที่ ๒ ขุดลอก ลำห้วยตามคันที่ ๑ ซึ่งลำห้วยมีลักษณะคดเคี้ยวไปตามภูมิประเทศที่มีสภาพเป็นป่าไผ่สลับกับ ที่ทำกินของชาวบ้าน บางช่วงเครื่องจักรกลไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเจ้าของที่ดิน ที่เป็นชาวบ้านไม่ยินยอมให้ทำเนื่องจากกลัวว่าพืชไร่ที่ปลูกไว้ข้างลำห้วยจะเสียหาย ฉะนั้น การดำเนินการต้องทำเป็นช่วง ๆ รวมระยะทางที่ดำเนินการเป็นระยะทางถึง ๘ กิโลเมตรเศษ เมื่อวัดระยะทางที่ดำเนินการครบระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร การไปตรวจงานจ้างของผู้ฟ้องคดี ทั้งสามได้ไปดูจุดเริ่มต้นและวัดขนาดความกว้างยาวลึก โดยสุ่มตัวอย่างเป็นช่วง ๆ เพราะ ไม่สามารถตรวจดูได้ตลอดทางเนื่องจากมีสภาพเป็นน้ำขังในลำห้วย สองฝั่งห้วยมีป่าไผ่สลับ ตลอดทาง ดินที่ขุดขึ้นมาเป็นดินเลนเหลว เพราะขณะนั้นเป็นฤดูฝนฝนตกตลอด การวัด ตลอดระยะทางจึงให้ลูกจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ทำการรังวัดแทน โดยให้อยู่ในความดูแล ของนายช่างโยธา เมื่อนายช่างโยธาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ส่งมอบหลักฐานการควบคุม การสร้างงานครั้งสุดท้ายให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ จึงเป็นการแสดงว่างานจ้างเสร็จสิ้น สมบูรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงลงนามในบันทึกตรวจการจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเบิกจ่ายเงิน ให้ผู้รับจ้างไป ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่ได้กระทำการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงตามที่ผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งสองกล่าวหา ผู้ฟ้องคดีทั้งสามมีอาชีพทำไร่ ไม่มีความรู้ทางการตรวจจ้างงานมาก่อน เมื่อเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลก็ถูกตั้งเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ไม่ทราบว่าจะ ตรวจจ้างอย่างไร การตรวจจ้างก็ทำลำบากอย่างมากเพราะฝนตก ดินโคลนเหลว ต้องวัด เป็นระยะ ระยะละ ๒๐ เมตร ๓๐ เมตร ๕๐ เมตร แล้วนำมาบวกกันตลอดทาง การวัด ต้องดำเนินการเป็นวัน ๆ ทางคดเคี้ยว ไม่มีทางรถยนต์ ต้องเดินวัด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นการบั่นทอนกำลังขวัญในการทำงานของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม การผิดพลาดครั้งนี้เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย ในการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น ไม่ใช่เป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแต่อย่างใด และ ตามหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ระบุว่



เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบเมื่อละเมิดอย่างร้ายแรงเท่านั้น และแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง จะดำเนินการฟ้องร้องเรียกเงินคืนหรือทำหนังสือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกลับมาเรียกร้องกับผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ซึ่งไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาล

ขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ ๒๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายคนละ ๑ ส่วน คิดเป็นเงินคนละ ๒๗,๘๐๗.๙๒ บาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันเสียค่าธรรมเนียมศาลและค่าอากรแสตมป์ใบมอบฉันทะ (ที่ถูก คือ ใบมอบอำนาจ) แทนผู้ฟ้องคดีทั้งสาม

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (เดิม) ไม่ยื่นคำให้การ

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การว่า สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒ จังหวัดเพชรบุรี ได้มีหนังสือลับมาก ที่ ดผ ๐๐๑๕ พบ/๕๗๗ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๓ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการทางแพ่งและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบและจำนวนค่าสินไหมทดแทนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๓๐๑๓.๖/ว ๒๐๙๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ รวมทั้งดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชุดลอกห้วยทุ่งยาว หมู่ที่ ๗ งานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา แต่เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งที่ ๔๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดกรณีชุดลอกห้วย หมู่ที่ ๗ ตำบลลุ่มสุม งานไม่เป็นไปตามกำหนดในสัญญาแต่เบิกเงินให้ผู้รับจ้าง คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดสอบสวนเสร็จเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๓ และได้เสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (เดิม) ทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (เดิม) ได้วินิจฉัยเห็นด้วยกับการสอบสวนของคณะกรรมการดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือลับ ที่ กจ ๗๔๑๐๑/๒๙๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๓ แจ้งผลรายงานการสอบสวนการดำเนินการทางแพ่งและสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ส่งให้กระทรวงการคลังทราบ ตามข้อ ๑๗ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กรมบัญชีกลางซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังได้มีหนังสือด่วนที่สุด



ที่ กค ๐๕๑๘.๖/๑๒๐๓๒ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอทราบ รายละเอียดและหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา และเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (เดิม) ได้วินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้วจึงมีเรื่องอายุความ เข้ามาเกี่ยวข้อง หากรอผลการตรวจสอบของกระทรวงการคลังอาจเกิดความเสียหาย จึงให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติตามข้อ ๑๗ วรรคท้าย ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ภายใน อายุความ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือที่ กจ ๗๔๑๐๑/๑๗๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และหนังสือที่ กจ ๗๔๑๐๑/๑๙๐ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ส่งหลักฐานเพิ่มเติมให้ กรมบัญชีกลางเพื่อประกอบการพิจารณา และสำเนาหนังสือแจ้งให้อำเภอไทรโยคทราบ อำเภอไทรโยคได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กจ ๐๖๑๘/๑๘๘๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๕ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางให้คำแนะนำ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือ ที่ กจ ๗๔๑๐๑/ว ๒๒๙ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ แจ้งคำสั่งที่ ๑๐๒/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๕ เรื่อง ให้ชุดใช้ความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขุดลอกห้วย หุ้งยาว หมู่ที่ ๗ งานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา แต่เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง ให้ [REDACTED] ผู้รับจ้าง ทราบและปฏิบัติตามคำสั่ง นาย [REDACTED] ได้ทำหนังสือ รับสภาพหนี้และนางสาว [REDACTED] ได้ทำสัญญาค้ำประกันให้ไว้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กจ ๗๔๑๐๑/๓๕๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๕ แจ้งให้นาย [REDACTED] ปฏิบัติตามหนังสือรับสภาพหนี้ ต่อมากรมบัญชีกลางได้มีหนังสือที่ กค ๐๕๑๘.๖/๓๗๑๘๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ แจ้งผล การพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบ โดยความเสียหาย ในส่วนที่มีการขุดลอกไม่ได้ตามความยาวที่กำหนดขาดไป ๗๘๒ เมตร ค่าเสียหายคิดเป็นเงิน ๘๓,๔๒๓.๗๖ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสามในฐานะกรรมการบริหารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งได้รับ แต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ไปตรวจงานจ้างแต่ได้ลงนามในใบตรวจรับงานจ้าง ยืนยันว่างานเสร็จเรียบร้อยและไม่มีรายงานการควบคุมงานช่างตามข้อ ๔๘ ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ตามสัญญาจ้าง ทำให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินจำนวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้รับจ้างทั้งที่ความยาวของลำห้วยขาดไป



๗๘๒ เมตร คิดเป็นเงิน ๘๓,๔๒๓.๗๖ บาท การกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายคิดเป็นเงินจำนวน ๘๓,๔๒๓.๗๖ บาท ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวคนละ ๑ ส่วน คิดเป็นเงินคนละ ๒๗,๘๐๗.๕๒ บาท หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับชดใช้จากผู้รับจ้างก็ให้จ่ายเงินให้แก่กรมการตรวจการจ้างตามส่วนต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือที่ กจ ๗๔๑๐๑/๔๐๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้อำเภอไทรโยคทราบ และมีหนังสือด่วน ที่ กจ ๗๔๑๐๑/๔๑๐ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แจ้งคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๒๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เรื่อง ให้ชดใช้ความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขุดลอกห้วยทุ่งยาว หมู่ที่ ๗ งานไม่เป็นไปตามกำหนดในสัญญาจ้าง แต่เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามทราบและปฏิบัติตามคำสั่ง พร้อมกับมีหนังสือที่ กจ ๗๔๑๐๑/๔๑๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แจ้งคำสั่งให้ชดใช้ความรับผิดชอบทางละเมิดให้อำเภอไทรโยคทราบด้วย จนล่วงเลยกำหนดเวลาตามคำสั่งแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสามก็ไม่ชำระหนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือที่ กจ ๗๔๑๐๑/ว ๔๑๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แจ้งเตือนคำสั่งให้ชดใช้ความรับผิดชอบทางละเมิดอีกครั้งหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีทั้งสามก็ยังไม่ยอมชำระหนี้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือที่ กจ ๗๔๑๐๑/๔๓๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ขอความเห็นชอบจากอำเภอไทรโยคเพื่อใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับผู้อยู่ใต้บังคับของคำสั่งทางปกครอง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามคัดค้านคำให้การว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ไปตรวจงานจ้างตลอดเวลาการทำงาน บางครั้งได้ถ่ายภาพไว้ และวัดระยะการทำงานของผู้รับจ้างจนครบความยาว ๓,๐๐๐ เมตร ตามสัญญาจ้าง การวัดตลอดระยะทางได้ให้ลูกจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้รังวัดแทน โดยอยู่ในความดูแลของนายช่างโยธา เมื่อนายช่างโยธาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ส่งมอบหลักฐานการควบคุมการสร้างงานครั้งสุดท้ายให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ จึงเป็นการแสดงว่างานเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงลงนามในบันทึกตรวจการจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างไป ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กล่าวอ้างว่าไม่มีรายงานการควบคุมช่างนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่ทราบว่าต้องมีการทำบันทึกดังกล่าว เพราะผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่แจ้งให้ทราบว่าต้องมีการทำเช่นนั้น และถ้าผู้ฟ้องคดีทั้งสามประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง



ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็กระทำการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเช่นกัน กล่าวคือ ในเมื่อไม่มีใบบันทึกตรวจการจ้างตามข้อ ๔๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็ลงนามจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างรับเงินค่าจ้างไป แสดงว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก่อน เพราะก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องตรวจดูเอกสารทั้งหมดว่าทำถูกต้องตามระเบียบของทางราชการครบถ้วนหรือไม่ ถ้ายังไม่ถูกต้องก็ยังไม่ควรจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง ควรต้องให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามทำรายงานควบคุมช่างให้เรียบร้อยก่อน เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามทำรายงานเสร็จแล้วจึงจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างไป แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกลับไม่ปฏิบัติเช่นนั้นแล้วจะมาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามรับผิดชอบในความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง และตามหนังสือรับสภาพหนี้ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ นาย [REDACTED] ผู้รับจ้างก็ยอมชดเชยชดเชยชดเชย ๕ เมตร ลึก ๓ เมตร ยาว ๗๘๒ เมตร ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน ถ้าไม่ทำให้เสร็จก็ฟ้องร้องนายประจวบได้ และยังมีสัญญาคำประกันของนางสาว [REDACTED] ให้ไว้อีกด้วย จนบัดนี้นาย [REDACTED] ก็ยังไม่ยอมชดเชยชดเชยชดเชยให้เสร็จเรียบร้อย ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็ยังเพิกเฉยไม่ติดตามทวงถามให้มาดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยหรือทำการฟ้องร้องต่อศาลตามสัญญาสภาพหนี้แต่อย่างใด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การเพิ่มเติมว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามในฐานะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างต้องปฏิบัติตามข้อ ๔๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานประธานกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป และการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามอ้างว่าไม่ทราบว่าจะต้องมีการทำบันทึกดังกล่าวจึงเป็นการไม่ถูกต้อง เพราะผู้ฟ้องคดีทั้งสามมีหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างจึงมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามที่ได้กล่าวมาแล้ว และตามข้อ ๔๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติว่า การซื้อทรัพย์สิน หรือจ้างทำของ ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ



รับดำเนินการวางฎีกาเบิกเงินโดยเร็วอย่างช้าไม่เกินเจ็ดวันนับจากวันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับเงินถูกต้องแล้ว ข้อ ๔๗ บัญญัติว่า ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้ในข้อ ๔๙ และข้อ ๕๐ การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของ ให้มีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้ (๑) สัญญาซื้อทรัพย์สิน หรือจ้างทำของ หรือเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ เช่น หลักฐานการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง (๒) ใบแจ้งหนี้ หรือใบส่งมอบทรัพย์สินหรือมอบงาน (๓) เอกสารแสดงการตรวจรับทรัพย์สิน หรือตรวจรับเงิน เอกสารหลักฐานดังกล่าวจะใช้ภาพถ่ายหรือสำเนาซึ่งผู้เบิกลงลายมือชื่อรับรองก็ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตรวจดูเอกสารทั้งหมดว่าทำถูกต้องตามระเบียบของทางราชการครบถ้วน จึงได้จ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างไปตามที่ได้มีหนังสือใบตรวจรับงานจ้างว่าได้ทำการขุดลอกห้วยทุ่งยาว หมู่ที่ ๗ ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๒ เห็นสมควรจ่ายเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้รับจ้างต่อไปได้ คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลับ ที่ กจ ๗๔๑๐๑/๒๙๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๓ และหนังสือที่ กจ ๗๔๑๐๑/๑๗๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ พร้อมด้วยเอกสารสำเนาการสอบสวนทั้งหมดไปให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง โดยได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลังได้มีหนังสือที่ กค ๐๔๑๘.๖/๓๗๑๘๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบว่า พิจารณาตามพยานหลักฐานที่ปรากฏตามสำนวนสอบสวนข้อเท็จจริงเมื่อวิเคราะห์ตามพฤติการณ์ของบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว จึงมีความเห็นให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายคนละ ๑ ส่วน ในจำนวนเงิน ๘๓,๔๒๓.๗๖ บาท คิดเป็นเงินคนละ ๒๗,๘๐๗.๕๖ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งที่ ๒๒/๒๕๔๖ เรื่อง ให้ชดใช้ความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขุดลอกห้วยทุ่งยาว หมู่ที่ ๗ งานไม่เป็นไปตามกำหนดในสัญญาจ้าง แต่เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง และได้มีหนังสือด่วน ที่ กจ ๗๔๑๐๑/๔๑๐ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แจ้งคำสั่งให้ชดใช้ความรับผิดชอบทางละเมิด และหนังสือที่ กจ ๗๔๑๐๑/ว ๔๑๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แจ้งคำสั่งให้ชดใช้ความรับผิดชอบทางละเมิดให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามทราบและปฏิบัติตามคำสั่งอีกครั้งหนึ่ง แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามก็ยังไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และขณะนี้อำเภอไทรโยคได้มีหนังสือที่ มท ๐๘๑๖.๑๐/ว ๑๙๓๖



ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๖ แจ้งเห็นชอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับผู้อยู่ใต้บังคับของคำสั่งทางปกครอง

ศาลออกนั่งพิจารณาคดีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดีด้วยแล้ว

ศาลได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ว่าจ้างให้นาย [REDACTED] ชุดลอกห้วยทุ่งยาว หมู่ที่ ๗ ตำบลลุ่มสุม ให้มีความกว้าง ๔ เมตร ลึก ๓ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ตามทำสัญญาเลขที่ ๑๙/๒๕๔๒ และได้มีคำสั่งที่ ๖๔/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๒ แต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามในฐานะกรรมการบริหารเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง ต่อมาวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๒ นายประจวบผู้รับจ้างได้มีหนังสือส่งมอบงานจ้างและแจ้งหนี้ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (เดิม) ทราบว่าได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (เดิม) จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๒ ให้ดำเนินการแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างไปตรวจรับงานจ้างในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ลงชื่อในใบตรวจรับงานจ้างลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ ว่าได้พร้อมกันตรวจรับงานจ้างแล้ว ปรากฏว่านาย [REDACTED] ผู้รับจ้างได้ทำการชุดลอกห้วยทุ่งยาว หมู่ที่ ๗ ตำบลลุ่มสุม เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๒ เห็นควรจ่ายเงินจำนวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป ผู้รับจ้างได้รับเงินไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๒ ต่อมาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒ จังหวัดเพชรบุรี ได้มีหนังสือลับมาก ที่ ดผ ๐๐๑๕ พบ/๕๗/๗ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๓ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการทางแพ่งและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบและจำนวนค่าสินไหมทดแทนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๓๐๑๓.๖/ว ๒๐๙๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ รวมทั้งดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชุดลอกห้วยทุ่งยาว หมู่ที่ ๗ งานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา แต่เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งที่ ๔๒/๒๕๔๓



ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดกรณีชุดลอกหัวย หมู่ที่ ๗ ตำบลลุ่มสุม งานไม่เป็นไปตามกำหนดในสัญญาแต่เบิกเงินให้ผู้รับจ้าง คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดสอบสวนเสร็จเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๓ และได้เสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (เดิม) ทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (เดิม) ได้วินิจฉัยเห็นด้วยกับการสอบสวนของคณะกรรมการดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (เดิม) จึงมีหนังสือลับ ที่ กจ ๗๔๑๐๑/๒๙๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๓ แจ้งผลรายงานการสอบสวนการดำเนินการทางแพ่งและสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ส่งให้กระทรวงการคลังทราบ กรมบัญชีกลาง ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๑๘.๖/๑๒๐๓๒ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอทราบรายละเอียดและหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติตามข้อ ๑๗ วรรคท้ายของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ภายใต้อายุความ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือที่ กจ ๗๔๑๐๑/๑๗๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และหนังสือที่ กจ ๗๔๑๐๑/๑๙๐ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ส่งหลักฐานเพิ่มเติมให้กรมบัญชีกลางเพื่อประกอบการพิจารณา และสำเนาหนังสือแจ้งให้อำเภอไทรโยคทราบ อำเภอไทรโยคได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กจ ๐๖๑๘/๑๘๙๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางให้คำแนะนำ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือที่ กจ ๗๔๑๐๑/ว ๒๒๙ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ แจ้งคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๑๐๒/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๕ เรื่อง ให้ชดใช้ความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชุดลอกหัวยทุ่งยาว หมู่ที่ ๗ งานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา แต่เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง ให้เจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและนาย [REDACTED] ผู้รับจ้าง ทราบ และปฏิบัติตามคำสั่ง นาย [REDACTED] ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ไว้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว ต่อมากรมบัญชีกลางได้มีหนังสือที่ กค ๐๔๑๘.๖/๓๗๑๙๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบ โดยความเสียหายในส่วนที่มีการชุดลอกไม่ได้ตามความยาวที่กำหนดขาดไป ๗๘๒ เมตร ค่าเสียหายคิดเป็นเงิน ๘๓,๔๒๓.๗๖ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสามในฐานะกรรมการบริหารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งได้รับ



แต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ไปตรวจงานจ้างแต่ได้ลงนามในใบตรวจรับงานจ้าง ยืนยันว่างานเสร็จเรียบร้อยและไม่มีรายงานการควบคุมงานช่างตามข้อ ๔๘ ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ตามสัญญาจ้าง ทำให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินจำนวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้รับจ้างทั้งที่ความยาวของลำห้วยขาดไป ๗๘๒ เมตร คิดเป็นเงิน ๘๓,๔๒๓.๗๖ บาท การกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายคิดเป็นเงิน จำนวน ๘๓,๔๒๓.๗๖ บาท ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว คนละ ๑ ส่วน คิดเป็นเงินคนละ ๒๗,๘๐๗.๘๖ บาท หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับخذได้จาก ผู้รับจ้างก็ให้จ่ายคืนให้แก่กรรมการตรวจการจ้างตามส่วนต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือที่ กจ ๗๔๑๐๑/๔๐๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ให้อำเภอไทรโยคทราบ และมีหนังสือด่วน ที่ กจ ๗๔๑๐๑/๔๑๐ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แจ้งคำสั่งที่ ๒๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เรื่อง ให้ชดใช้ความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขุดลอกห้วยทุ่งยาว หมู่ที่ ๗ งานไม่เป็นไปตามกำหนดในสัญญาจ้าง แต่เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามทราบและ ปฏิบัติตามคำสั่ง พร้อมกับมีหนังสือที่ กจ ๗๔๑๐๑/๔๑๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แจ้งคำสั่งให้ชดใช้ความรับผิดชอบทางละเมิดให้อำเภอไทรโยคทราบด้วย จนเวลาล่วงเลยไปครบกำหนด ตามคำสั่งแล้วก็ไม่มีบุคคลใดชำระหนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือที่ กจ ๗๔๑๐๑/ว ๔๑๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แจ้งเตือนคำสั่งให้ชดใช้ความรับผิดชอบทางละเมิดอีกครั้งหนึ่ง แต่ก็ไม่มีบุคคลใดยอมชำระหนี้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือที่ กจ ๗๔๑๐๑/๔๓๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ขอความเห็นชอบจากอำเภอไทรโยคเพื่อใช้มาตรการบังคับ ทางปกครองกับผู้อยู่ได้บังคับของคำสั่งทางปกครอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว จึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๖

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า คำสั่งที่ ๒๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางผู้ได้รับมอบอำนาจ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามรับผิดชอบในการละเมิดที่ได้กระทำไปด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการคนละ



๑ ส่วน คิดเป็นเงินค่าเสียหายคนละ ๒๗,๘๐๗.๙๒ บาท เป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อ ๔๘ (๔) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ กำหนดไว้ว่า คณะกรรมการตรวจการจ้าง
งานก่อสร้างมีหน้าที่ดังนี้ เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้าง
ส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี
โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อยสองฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้างหนึ่งฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ
หนึ่งฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล และรายงานให้ประธานกรรมการบริหารทราบ ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบ
ทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา
ให้รายงานประธานกรรมการบริหารผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี
และข้อ ๔๙ (๔) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยเดียวกันนี้ กำหนดไว้ว่า ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
มีหน้าที่ดังนี้ ในวันกำหนดลงมือทำการของผู้รับจ้างตามสัญญา และในวันถึงกำหนดส่งมอบงาน
แต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่
ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบภายในสามวันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้น ๆ คดีนี้
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งที่ ๖๔/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๒
แต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยมีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นประธาน
กรรมการ เพื่อตรวจรับงานจ้างตามสัญญาเลขที่ ๑๙/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๒
ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ว่าจ้างให้นาย [REDACTED] ทำการขุดลอกห้วยทุ่งยาว หมู่ที่ ๗
ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี จากสภาพเดิมซึ่งกว้าง ๓ เมตร ลึก ๑ เมตร
ยาว ๓,๐๐๐ เมตร เป็นให้มีความกว้าง ๔ เมตร ลึก ๓ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ความลาดเอียง
๑/๑ ปริมาตรดินขุด ๑๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ในวงเงินค่าจ้าง จำนวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท กำหนด
แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน ต่อมาวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๒ นาย [REDACTED] ผู้รับจ้างได้มีหนังสือ
ส่งมอบงานจ้าง ผู้ฟ้องคดีทั้งสามในฐานะคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีใบตรวจรับงานจ้าง
ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ รับรองว่านาย [REDACTED] ผู้รับจ้างได้ทำการขุดลอกห้วยทุ่งยาวเสร็จ



เรียบร้อยตามสัญญาแล้ว เห็นสมควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้รับจ้างได้ จนผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างไป แต่จากการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒ จังหวัดเพชรบุรี ตามที่มีผู้ร้องเรียนแล้วพบว่า ข้อตกลงเกี่ยวกับเนื้องานจ้างตามสัญญามีได้เป็นไปตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติอนุมัติไว้ กล่าวคือ มติดังกล่าวอนุมัติให้ว่าจ้างขุดลอกห้วยทุ่งยาวจากเดิมกว้าง ๓ เมตร เป็นกว้าง ๕ เมตร แต่ตามสัญญาจ้างกลับตกลงให้ขุดลอกในความกว้างเพียง ๔ เมตร ทำให้ปริมาตรดินขุดน้อยกว่าที่ควรจะเป็น จำนวน ๔,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหาย จำนวน ๘๑,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ยังพบว่าผู้รับจ้างได้ทำการขุดลอกห้วยดังกล่าวได้ความยาวน้อยกว่าข้อกำหนดในสัญญา ๗๘๒ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุด ๔,๖๘๒ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งคิดเป็นค่าเสียหายจำนวน ๘๓,๔๒๓.๗๖ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดจนได้มีคำสั่งที่ ๒๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ สั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง ผู้ได้รับมอบอำนาจ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามรับผิดชอบในการละเมิดที่ได้กระทำไปด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงด้วยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการคนละ ๑ ส่วน คิดเป็นเงินค่าเสียหายคนละ ๒๗,๘๐๗.๙๒ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสามฟ้องกล่าวอ้างว่าในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจการจ้างผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่ได้กระทำการนั้นไปด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ไปตรวจการจ้างเสมอมาเป็นระยะ ๆ ตั้งแต่เริ่มงานจนเสร็จงานจ้างครบระยะทางที่กำหนด ๓,๐๐๐ เมตร โดยการวัดระยะทางได้ให้ลูกจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ทำการรังวัดแทน และอยู่ในความดูแลของนายช่างโยธาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อนายช่างโยธาได้ส่งมอบหลักฐานการควบคุมงานครั้งสุดท้ายให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อันเป็นการแสดงว่างานจ้างเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงได้ลงนามในบันทึกตรวจการจ้างเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างไป แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามก็ไม่มีพยานหลักฐานใดที่จะพิสูจน์ยืนยันหรือสนับสนุนให้ศาลเชื่อตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามกล่าวอ้างตรงกันข้ามกลับปรากฏข้อเท็จจริงจากหลักฐานหนังสือส่งมอบงานจ้าง ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๒ ของนาย [REDACTED] ผู้รับจ้าง ท้ายคำให้การเพิ่มเติมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



ว่า ในการส่งมอบงานจ้างของนายประจวบ ผู้รับจ้าง นางสาว [REDACTED] หัวหน้าส่วน
โยธาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ยังไม่ได้ลงชื่อในหนังสือส่งมอบงานจ้างดังกล่าว เพื่อรายงานต่อ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าได้ดำเนินการไปตามสัญญาแล้ว
หรือไม่ อย่างไร ทั้งปรากฏจากรายงานการตรวจสอบสืบสวนของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาคที่ ๑๒ จังหวัดเพชรบุรี ประกอบบันทึกถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีทั้งสามซึ่งได้ให้การไว้ต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าวว่า เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการขุดลอก
ห้วยเสร็จและส่งมอบงานจ้าง นาย [REDACTED] ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถ
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบถึงการส่งมอบงานจ้างดังกล่าว และ
แจ้งด้วยว่าได้ออกไปวัดแล้วได้ความยาว ๓,๑๐๐ เมตร ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เชื่อว่างานเสร็จจึงมิได้
ออกไปดูงานที่จะตรวจรับ ต่อมาเมื่อจะดำเนินการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม
จึงได้ลงนามในใบตรวจรับงานจ้างเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๒ นอกจากนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม
ยังได้ให้การยอมรับว่า ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจะให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่
๕ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ประมาณ ๒ หรือ ๓ วัน ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ไปตรวจวัดความยาวของห้วย
ที่ขุดลอกแล้วปรากฏว่าความยาวไม่ได้ขนาดตามที่จ้างจริง ข้อเท็จจริงจึงรับฟังและเชื่อตาม
พยานหลักฐานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ของผู้ฟ้องคดีทั้งสามนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ลงนามในใบตรวจรับงานจ้างโดยไม่ได้ออกไป
ตรวจวัดผลงานที่ส่งมอบจริง และผลงานที่นายประจวบ ผู้รับจ้างส่งมอบมีขนาดความยาวของ
ห้วยที่ขุดลอกไม่ถึง ๓,๐๐๐ เมตร น้อยกว่าตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาจ้างจริง ดังนั้น เมื่อ
ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม
จึงมีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔๘ (๔) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ กล่าวคือ ต้องไปตรวจวัดผลงานตามที่ผู้รับจ้าง
ส่งมอบว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปารายการละเอียดและข้อกำหนดให้สัญญาหรือไม่
อย่างไร การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามฝ่าฝืนข้อกำหนดของระเบียบดังกล่าว ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
ได้รับความเสียหายต้องจ่ายเงินค่าจ้างเต็มจำนวนตามสัญญา แต่ได้รับผลงานจ้างน้อยกว่า
ตามที่ระบุไว้ในสัญญา การกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสามดังกล่าวจึงเป็นการละเมิดที่ได้กระทำ
ในการปฏิบัติหน้าที่นั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งต้องรับผิดชอบใช้



ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว

สำหรับความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับ หรือจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจะต้องรับผิดชอบใช้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเคยให้ถ้อยคำไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ว่าความยาวของห้วยที่ขุดลอกซึ่งผู้รับจ้างส่งมอบนั้นขาดหายไปประมาณ ๔๐๐ กว่าเมตร แต่กล่าวอ้างในคำฟ้องว่าภายหลังอำเภอไทรโยคได้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าระยะความยาวขาดไปเพียง ๑๙๐ เมตร โดยผู้ฟ้องคดีไม่มีพยานหลักฐานใดสนับสนุนให้เชื่อได้ว่าความยาวของห้วยที่ขุดลอกขาดหายไปเท่าใดกันแน่ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงจากรายงานการตรวจสอบสืบสวนของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒ จังหวัดเพชรบุรี ว่าในการตรวจสอบสืบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าว เจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒ จังหวัดเพชรบุรี ได้ไปสังเกตการณ์เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๒ วัดระยะความยาวของห้วยที่ขุดลอกโดยมีกำหนดตำบลลุ่มสุม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และหัวหน้าส่วนโยธาซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานเป็นผู้นำชี้ ผลการตรวจวัดปรากฏว่ามีความยาวประมาณ ๒,๒๑๘ เมตร น้อยกว่าข้อกำหนดในสัญญา ๗๘๒ เมตร จึงรับฟังได้ตามพยานหลักฐานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผลงานการขุดลอกห้วยทั้งยาวตามที่ผู้รับจ้างส่งมอบมีขนาดความยาวน้อยกว่าตามข้อกำหนดในสัญญา ๗๘๒ เมตรจริง ซึ่งคิดเป็นปริมาตรดินขุด ๔,๖๙๒ ลูกบาศก์เมตร และคิดเป็นค่าเสียหาย จำนวน ๘๓,๔๒๓.๗๖ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คนละ ๑ ส่วน เป็นเงินค่าเสียหายคนละ ๒๗,๘๐๗.๙๒ บาท จึงชอบด้วยเหตุผลแล้ว

แต่เนื่องจากได้ปรากฏข้อเท็จจริงจากบันทึกการรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๓ ท้ายคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า คณะกรรมการดังกล่าวซึ่งมีนาย [REDACTED] ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๖ ว) เป็นประธานกรรมการ ได้ทำการสอบสวนโดยถือเอาการดำเนินการของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒ จังหวัดเพชรบุรี ที่ได้ดำเนินการ



เกี่ยวกับการขุดลอกห้วยทุ่งยาว ทั้งการบันทึกปากคำผู้เกี่ยวข้อง และการตรวจวัดลำห้วย
 ทุ่งยาว หมู่ที่ ๗ ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
 เป็นพยานหลักฐานในสำนวน แม้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดจะมี
 ดุลพินิจที่จะเชื่อตามพยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคล หรือพยานเอกสารตามที่พนักงาน
 เจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าวได้ตรวจสอบสืบสวนไว้แล้วได้ก็ตาม
 แต่คณะกรรมการดังกล่าวก็ต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
 หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ด้วยการให้
 โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เสียหายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน
 ของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม กล่าวคือ ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีทั้งสามคณะกรรมการ
 สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดจะต้องทำการสอบไว้ในฐานะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจะไม่ขอให้การใด ๆ หรือขอให้การตามที่ได้ให้การไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒ จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดังกล่าวก็ต้อง
 จัดแจ้งไว้ในบันทึกคำให้การของผู้ฟ้องคดีทั้งสามในฐานะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่า พยาน
 ไม่ขอให้การใด ๆ หรือขอให้การเช่นเดียวกับที่ปรากฏในบันทึกถ้อยคำตามที่ให้ไว้ต่อพนักงาน
 เจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒ จังหวัดเพชรบุรี แล้วถ่ายสำเนา
 บันทึกถ้อยคำตามที่กล่าวอ้างประกอบไว้ในสำนวนการสอบสวน การที่คณะกรรมการ
 สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดยังไม่ได้ทำการสอบสวนผู้ฟ้องคดีทั้งสามในฐานะเจ้าหน้าที่
 ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน
 ของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม อันเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 ดังกล่าวข้างต้น จึงมีผลทำให้กระบวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
 ทางละเมิดนับแต่นั้นเป็นต้นไปจนถึงกระบวนการมีคำสั่งและแจ้งคำสั่งที่ ๒๒/๒๕๔๖ ลงวันที่
 ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามรับผิดชอบในการละเมิดด้วยการชดเชยค่าสินไหม
 ทดแทนให้แก่ทางราชการกลายเป็นกระบวนการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย ซึ่งหาก
 ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองประสงค์จะให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะต้องไปดำเนินกระบวนการดังกล่าวใหม่ให้ถูกต้อง
 อีกครั้งหนึ่ง



สำหรับเงินค่าธรรมเนียมศาลและค่าอากรแสตมป์ตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเสียไว้ในใบมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีทั้งสามนั้น เห็นว่า คดีนี้เป็นการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลและผู้ฟ้องคดีทั้งสามก็ไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมศาลมาด้วย จึงไม่มีกรณีที่จะให้คืนค่าธรรมเนียมศาลแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ส่วนค่าอากรแสตมป์ในใบมอบอำนาจก็เป็นกิจการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามประสงค์จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการเกี่ยวกับคดีนี้แทนผู้ฟ้องคดีทั้งสามเอง จึงไม่อาจขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบแทนผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้เช่นกัน

พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งที่ ๒๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการคนละ ๑ ส่วน คิดเป็นเงินคนละ ๒๗,๘๐๗.๙๒ บาท ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

นายประวิทย์ เอื้อนิรันดร์

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

นายวิษณุชัย ธรรมประดิษฐ์

ตุลาการศาลปกครองกลาง

นายวุฒิชัย แสงสำราญ

ตุลาการศาลปกครองกลาง



ตุลาการเจ้าของสำนวน

ตุลาการผู้แถลงคดี : นางนฤมล ธรรมครองอาตม์

